

시 정 사 항

1. 제 목 : 석면철거 및 교체공사 계약업무 부적정

2. 관계기관 : B

3. 내 용 : B에서는 법령 등에서 정한 석면의 적법 처리 및 천정 텍스공사를 통하여 입소자와 직원의 건강한 생활환경 조성을 위하여 2016년 4월 ‘석면철거 및 교체공사’ 계약을 V 경쟁 입찰 방식으로 진행 하였습니다.

가. 최초설계에 관한 사항

「계약사무규정」 제3조(계약의 원칙)에 의하면 계약은 상호 대등한 입장에서 당사자의 합의에 따라 체결되어야 하며, 당사자는 계약의 내용을 신의성실의 원칙에 따라 이행하여야 하고, 계약담당자는 계약상대자의 계약상의 이익을 부당하게 제한하는 특약 또는 조건을 정하여서는 아니 되며, 「계약사무규정」 제24조(공사의 입찰)에 의하면 계약담당자는 공사를 입찰에 부치고자 할 때에는 설계서, 공종별 목적물 물량내역서 및 입찰에 관한 서류를 작성·비치하여야 하며, 입찰공고일부터 입찰등록마감일까지 입찰에 참가하려는 사람에게 열람하게 하고 교부(설계서의 경우에는 교부를 요구한 경우에 한정한다)하여야 한다고 명시하고 있습니다.

따라서, 계약당사자는 공사계약을 체결하고자 할 경우 사전에 관련예산을 확인하고 예산범위 내에서 계약의 목적, 성질, 규모 등을 고려하여 계약의 방법을 결정하며, 설계서, 공종별 목적물 물량내역서, 시방서, 도면 등 관련서류 작성에 철저를 기하여야 할 것입니다.

그런데, 계약체결 시 충분한 검토 후 철저히 작성되어야 할 설계서, 공종별 목적물 물량내역서 등이 부실작성 됨으로 인해 설계도면과 내역에 현장조건과 상이한 부분이 발생하고, 가설공사, 천정 경량철골틀 철거, 폐기물반출 등의 누락, D 물량증가 등을 사유로 계약업체에서 설계변경을 요청하여 결국 계약변경 합의서를 작성한 사실이 있고,

또한, 최초 계약체결 시 작성한 공사원가계산서는 철거 및 폐기물처리(3층 발코니 칸막이 공사)가 중복 계산되어 [표 1]와 같이 계약금액이 과다 산정된

사실이 있음을 확인하였습니다.

[표 1] 석면철거 및 교체공사 내역 오류수정 현황

(단위 : 원)

구 분	최초계약금액	오류수정금액	차 액
재료비	??,839,682	??,787,829	51,853
노무비	??,969,862	??,686,194	283,668
경 비	??,690,439	??,649,710	40,729
일반관리비	?,889,998	?,867,423	22,575
이 윤	??,600,928	??,556,432	44,496
부가세	??,999,091	??,954,759	44,332
계	???,990,000	???,502,347	487,653

나. 계약변경에 관한 사항 부적정

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제74조의 3(기타 계약내용의 변경으로 인한 계약금액의 조정)에 의하면 공사기간, 운반거리의 변경 등 계약내용의 변경은 그 계약의 이행에 착수하기 전에 완료하여야 하고, 「계약사무규정」 제91조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 의하면 설계변경은 그 설계변경이 필요한 부분의 시공 전에 완료하여야 하며 다만, 공정이행의 지연으로 품질저하가 우려되는 등 긴급하게 공사를 수행하게 할 필요가 있는 때에는 계약상대자와 협의하여 설계변경의 시기 등을 명확히 정하고, 설계변경을 완료하기 전에 우선 시공을 하게 할 수 있다고 명시되어 있습니다.

또한, 「계약사무규정」 제68조(보증보험증권에 의한 보증금의 납부) 및 제72조(계약금액 변경시의 보증금 납부)에 의하면 계약보증금의 경우 보증기간은 계약기간의 개시일 부터 계약기간의 종료일 이후여야 하며, 계약금액 조정으로 계약금액이 증액된 때에는 이에 상당하는 보증금을 추가로 납부하게 하여야 한다고 명시되어 있습니다.

따라서, 계약의 변경이 필요한 경우에는 내부결재 등을 통해 설계, 내역, 금액, 기간 등 변경할 사항들에 대해 변경계획을 검토 및 확정하고, 계약상대자와 계약내용 변경의 시기를 명확히 하여야 하며, 변경계약 체결 후에는 변경된 계약기간의 개시일 부터 종료일 이후기간으로 증액된 계약금액에 해당하는 계약보증금을 추가로 납부 받아야 합니다.

그런데, [표 2]와 같이 2016년 4월 B에서 실시한 ‘석면철거 및 교체공사’ 계약 진행상황을 살펴보면 공사기간 연장에 대해 최초 계약기간(2016.5.20.

~2016.6.13)의 종료일을 17일 경과한 2016.6.30에 소급하여 연장합의서를 작성하였고, 설계변경 계약은 내부적으로는 변경되는 사항에 대한 계획수립과 내부결재를 실시하지 않았으며, 외부적으로는 계약상대자와 설계변경 사항에 대해 명확한 정함 없이 공사를 진행하다가 공사 종료일인 2016.7.17에야 계약변경 합의를 작성하였고, 변경계약에 따른 계약보증금을 납부 받지 않았으며, 공사완료 후 설계변경 내역을 내부결재로 보고한 사실이 있습니다.

[표 2] 석면철거 및 교체공사 주요일정 현황

날 짜	주 요 일 정	내 용
04월25일	기본계획수립	내부결재
04월25일	일상감사 의뢰	
05월03일	입찰공고	나라장터 게시
05월10일	개찰	
05월16일	석면철거 및 교체공사 계약체결	16.5.20~16.6.13(계약보증금(??,748,500) 전자접수)
05월20일	착공계 제출	계약업체 문서접수
05월20일	선급금 요청	거부
05월31일	업체 측 공사중지 요청	석면철거공사노동부허가기간및D물량증가사유
06월03일	감리 계획수립	내부결재
06월03일	석면 비산/농도측정 및 감리용역 계약 체결	16.6.7~16.6.30
06월30일	계약기간 연장 기안(공사/감리)	내부결재
06월30일	공사기간 연장합의	16.5.20~16.6.13 -->7.12 (29일)
06월30일	석면 비산/농도측정 및 감리용역 연장합의	16.6.07~16.6.30 -->7.12 (12일)
07월12일	계약기간 재연장 기안(공사/감리)	내부결재
07월12일	공사기간 연장합의	16.5.20~16.7.12 -->7.17 (5일)
07월12일	석면 비산/농도측정 및 감리용역 연장합의	16.6.07~16.7.12 -->7.17 (5일)
07월17일	계약변경 합의서 작성	금액 ??,990천원 증액, 합계???980천원
08월03일	하자보수보증서 접수	2016.7.18~2018.7.17
08월23일	석면철거 및 교체공사 완료보고	내부결재
09월08일	석면건축물 제외신청	W4청
09월27일	석면건축물 제외신청 승인	W4청

다. 일상감사 실시 누락

「감사규정시행세칙」 제33조(일상감사의 대상과 범위) 및 제35조(사후 일상감사)에 의하면 설계변경 또는 계약내용 변경 등으로 최종 추정가격이 일상감사 대상 금액을 새로이 초과하게 된 계약을 체결할 때에는 일상감사를 실시하도록 되어 있고, 일상감사를 회부할 수 없을 만큼 긴급한 경우에는 감사의

승인을 받아 사후에 일상감사를 의뢰할 수 있다고 명시되어 있습니다.

따라서, 설계변경 또는 계약내용 변경 등으로 최종 추정가격이 일상감사 대상 금액을 새로이 초과하게 된 계약을 체결할 때에는 일상감사를 실시하여야 하고 부득이 긴급한 경우에는 감사의 승인을 받아 사후에 일상감사를 실시하여야 합니다.

그런데, [표 3]과 같이 ‘2016년 4월 B에서 실시한 ‘석면철거 및 교체공사’ 일상감사 실시현황을 살펴보면 최초 계약 진행시에는 일상감사를 실시하였으나, 변경계약 시 일상감사를 실시하지 아니하였으며, 부득이 긴급한 경우에는 감사의 승인을 받아 사후에 일상감사를 실시해야 함에도 사후 일상감사를 실시하지 않은 사실이 있습니다.

[표 3] 석면철거 및 교체공사 계약금액 변경 현황

최초 계약금액	변경 후 계약금액	증감 금액	비 고
???,990,000원	???,980,000원	??,990,000원	낙찰률 적용(??.71%)

4. 조치할 사항

○ B장은

- 계약업무를 수행함에 있어 관련 규정을 준수하여 주시고 중복 계산된 487,653원은 관련자 책임 하에 회수하시기 바랍니다.

○ ■4는

- 향후 동일사례 재발방지를 위하여 관련자에 대해서는 「경고」 조치하시기 바랍니다.(경고)

5. 관 련 자

소 속	직 급	성 명	담당업무	관리기간	현근무처	비 고
B	사무직4급	□5	■5	15.7.1~현재	좌동	